

对人以外的利害关系人的程序和实体权利也越来越得到重视。利害关系人参与不动产登记是法治国家、法治政府、法治社会发展的必然结果，但如何认定其是否具有对不动产登记本身诉讼的利害关系并没有形成统一的标准。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条规定，行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。上述法条规定的“有利害关系的公民、法人或者其他组织”，不应扩大理解为所有直接或者间接受行政行为影响的公民、法人或者其他组织；所谓“利害关系”应限定于法律上的利害关系，不宜包括反射性利益受到影响的公民、法人或者其他组织。因此，判断其对不动产登记是否具备原告诉讼主体资格，应根据其切身合法利益与被诉登记行为本身是否具有公法上的利害关系，并且是否应被行政法律保护作为判断标准。具体可从以下三个方面进行综合考量。

1.已经实施了终局性具体行政行为。行政行为在实施的过程中需要对权利人以外的其他相关利害关系人产生切实影响。本案在颁发不动产权证书这一行政行为中，登记机构作出的行政行为符合终局性具体行政行为的要求毋庸置疑，具有产生利害关系人的前提和基础，该行政行为具备可诉性的基本特征。

2.行政行为对利害关系人的合法权益产生影响。存在有合法权益是认定利害关系的一个重要因素。行政行为对利害关系人的合法权益造成或势必造成现实且直接的影响是判断利害关系要件，即便利害关系的主张人存在受法律保护的合法权益，但这项权利未被不动产登记行政行为直接影响，那么两者之间也不会构成利害关系。以本案为例，某物业有限公司以利害关系人的身份对不动产登记的合法性提出异议，就要证明此项登记涉及他的合法权益，并且是受法律保护的合法权益。然而，某物业有限公司仅是作为案涉小区的物业服务人，其认为某市不动产登记局为曾某某案涉房屋最新颁发的不动产权证书影响其向曾某某收取物业服务费，但曾某某案涉房屋在某物业有限公司进驻案涉小区提供物业服务前就已经不在案涉小区用地范围内。因此，某物业有限公司对案涉房屋不存在物权及其他相应财产利益的请求权基础，不具备与案涉不动产登记存在利害关系的前提，其提起行政诉讼显然没有法律依据。

3. 行政行为与利害关系人的合法权益之间存在因果关系。这种因果关系应局限在涉及的行政法律体系中的因果关系，不能扩大到所有民事权利的因果关系，否则会给实践操作带来负担，也不是行政行为能够考虑的因素。具体来讲，可划分为以下两种：一是被诉行政行为造成权利的丧失或者减损。这种情况是指，被诉行政行为已经使公民、法人或者其他组织丧失了某种权利。本案中，曾某某的房屋在某物业有限公司进驻案涉小区前已经不属于案涉小区的用地范围内，某物业有限公司向曾某某收取物业服务费有无事实和法律依据不以某市不动产登记局于2023年为曾某某案涉房屋颁发的不动产权证书为依据，即案涉被诉行政行为并未造成某物业有限公司权利的丧失或者减损。二是被诉行政行为造成义务的课予或者增加。这种情况是指被诉行政行为为公民、法人或者其他组织设定了法律上的义务。本案中，某市不动产登记局于2023年为曾某某案涉房屋颁发不动产权证书并未对某物业有限公司增设任何义务。某物业有限公司对案涉小区业主收取服务费用未因案涉行政行为受到任何实质影响。因此，案涉行政行为与某物业有限公司的合法权益之间不存在因果关系，某物业有限公司并非案涉行政行为的利害关系人。

编写人：广西壮族自治区防城港市中级人民法院 郭凯金

患职业病职工的职业接触史可能涉及多个单位的工伤认定

—— 某石业公司诉某人社局不服认定工伤决定案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖北省随州市中级人民法院(2023)鄂13行终98号行政判决书

2. 案由：不服认定工伤决定纠纷

3.当事人

原告(上诉人):某石业公司

被告(被上诉人):某人社局

第三人:曾某某

【基本案情】

2020年8月至12月,第三人曾某某在某石业公司担任矿山矿口打石锯石矿长,经仲裁裁决,认定2020年8月至12月曾某某与某石业公司间存在劳动关系。曾某某于2020年12月14日至25日在某市中心医院住院治疗被诊断为间质性肺炎、尘肺、肺部感染、肝内胆管结石,于2022年6月8日被某市疾病预防控制中心诊断为“职业性矽肺叁期”。2022年6月24日,曾某某向某人社局申请工伤认定,某石业公司于2022年6月29日提交《曾某某申请工伤认定的意见》,认为曾某某在原告公司工作时间短,不可能患职业病,其2021年1月至今工作经历不详,现已向某市卫生健康委员会提出了职业病鉴定申请,请求中止认定。2022年9月20日,某市职业病诊断鉴定委员会作出《职业病诊断鉴定书》,对曾某某职业病诊断为“职业性矽肺叁期”,某石业公司仍不服向某省职业病诊断鉴定委员会申请再次鉴定,2023年3月15日,某省职业病诊断鉴定委员会作出《职业病诊断鉴定书》,诊断结论为“职业性矽肺叁期”,用人单位为某石业公司,职业病危害接触史为2020年8月至2020年12月在某石业公司矿山生产部从事管理工作,接触粉尘、噪声,自2014年3月起在某磊公司、某辉六公司、某拓三公司、某辉十三公司从事矿山打石锯石管理工作。2023年3月28日,某人社局恢复工伤认定程序后作出鄂1203工伤举证(2023)X号《工伤认定申请举证告知书》,再次要求某石业公司进行举证,某石业公司在举证期限内未提交新的证据材料。2023年5月4日,某人社局作出认定工伤决定,认定曾某某为工伤。某石业公司不服诉至法院,要求撤销某人社局作出的认定工伤决定。

【案件焦点】

某人社局作出的认定工伤决定是否合法。

【法院裁判要旨】

湖北省随县人民法院经审理认为：《工伤保险条例》第十四条规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤……(4)患职业病的。曾某某于2020年8月至12月在某石业公司担任矿山矿口打石锯石矿长，双方劳动关系经生效的仲裁裁决确认成立。曾某某患病后经某市疾病预防控制中心诊断、某市职业病诊断鉴定委员会首次鉴定、某省职业病诊断鉴定委员会再次鉴定均为“职业性矽肺叁期”，故曾某某罹患职业病“职业性矽肺叁期”的事实清楚，某人社局依据《工伤保险条例》第十四条第四项的规定认定曾某某为工伤，并无不当。关于某人社局认定某石业公司为曾某某“职业性矽肺叁期”职业病的用人单位是否属于事实不清、证据不足的问题。首先，根据《工伤保险条例》第十九条第一款及《职业病诊断与鉴定管理办法》第三十五条规定，某省职业病诊断鉴定委员会的诊断鉴定为最终鉴定，具有最终法律效力，即曾某某患“职业性矽肺叁期”职业病，工作单位为某石业公司，职业接触史中包含在某石业公司从事矿山生产的工作经历，某石业公司主张该鉴定结论错误的意见法院不予采纳。某人社局在进行工伤认定时可以不再进行调查核实，故其依据该诊断鉴定结论认定某石业公司为工伤用人单位，符合上述规定，并无不当。其次，根据《工伤保险条例》第十九条第二款规定，某石业公司在某人社局第二次指定的举证期限内并未提交曾某某所患职业病是在其他公司形成的有效证据，即使曾某某曾在其他公司从事过矿石生产工作，但无证据证明某石业公司对曾某某安排了上岗前职业健康检查，证明其在上岗前患上职业病，且曾某某被某石业公司安排从事接触职业病危害的工作，在某石业公司工作期间被某市中心医院诊断为间质性肺炎、尘肺、肺部感染。某石业公司主张曾某某承担举证责任与法相悖，本院不予采纳。判决如下：

驳回某石业公司的诉讼请求。某石业公司不服一审判决，提出上诉。

湖北省随州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，判决

如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

《工伤保险条例》的制定,是为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,促进工伤预防和职业康复。工伤保险应优先保护受害职工的合法权益,保障患职业病的职工得到及时的医疗救治,达到基本的生活水平。

《工伤保险条例》第十四条第四项规定“职工患职业病的,应当认定为工伤”。《工伤保险条例》的上述规定,相对于其他工伤情形是不同的。即未强调工作原因又未要求在工作时间和工作场所内,但是并不意味着职业病与工作无关,相反的,职业病必须是该条例覆盖范围内的用人单位职工在职业活动中引起的属于《职业病分类和目录》中所列的疾病,且必须经职业病诊断机构诊断确认。

《工伤保险条例》第十九条第一款规定,职业病诊断和诊断争议的鉴定,依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的,社会保险行政部门不再进行调查核实。《工伤认定办法》第十三条规定,社会保险行政部门在进行工伤认定时,对申请人提供的符合国家有关规定的职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书,不再进行调查核实。从上述规定,可以认为劳动保障行政部门对职业病诊断证明书只作形式上的审查,而不作实质性审查。职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书专业化程度很高,应当由经批准的医疗机构或由相关专业的专家组成的职业病鉴定委员会依法作出,具有最终法律效力。在患职业病职工的职业接触史涉及多个工作单位的情况下,应当以职业病诊断鉴定结论中明确的与职业病存在关联的工作单位为工伤用人单位。《工伤保险条例》第十九条第二款规定,职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条规定,对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果书面告知劳动者。曾某某在某石业公司处从事接触职业病危害的作业,

但某石业公司没有为曾某某提供职业病检查，某石业公司也未能提交曾某某入职前的健康检查材料，故某石业公司称曾某某在其公司工作期间不足以形成职业病主张无证据支持，不予采信。工伤用人单位依法承担相应工伤保险责任后，如有相应证据能够证明存在其他单位致害的，可以向其他单位主张权利。

编写人：湖北省随县人民法院 杨东玲

37

诉请要求确认行政行为合法有效并不属于人民法院 行政案件受案范围及创造性裁判方式的选择实质解决争议

—— 饶某诉某大学确认毕业证书效力案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市朝阳区人民法院(2023)京0105行初459号行政裁定书

2. 案由：确认毕业证书效力纠纷

3. 当事人

原告：饶某

被告：某大学

【基本案情】

原告饶某系“专升本”学生，于2007年9月至2009年9月就读于被告某大学网络教育法学本科，于2009年7月获得毕业证书，2021年通过国家法律职业资格考试，2022年因学历未通过学信网查询认证无法申领法律职业资格证书而将被告起诉至法院要求确认被告为其颁发的毕业证书的效力。饶某认为：

(1) 根据行政信赖利益保护原则，被告应当确保其行政行为合法有效即颁发的

毕业证书能够对外正常使用；(2)学信网是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》规范性文件中设立的服务机构，不是法律、法规授权的组织机构，不具有取代被告行使行政许可的法定职权，被告不得以学信网不进行认证就不保证其作出的毕业证书效力。而被告则认为：原告无法申请法律职业资格证书的原因在于其无法证明专科学位的真实性和有效性，即并非原告本科学历信息有误，而是原告的专科学历信息找不到。一方面，原告所取得的前置学历即专科学历属于单位委培，并未纳入国民教育体系；另一方面，注册电子学历和学籍的主要目的就在于验证纸质版学历和学籍信息的真实性，只有每一个阶段的信息连贯性和真实性得到确认，学信网上的相关信息才能正常查询，事实上学校也已经为原告注册了电子学籍和学历，但是本科学历的真实但是不能代表专科学历真实有效。故，被告并非本案适格被告，请求法院驳回原告起诉。

【案件焦点】

1. 饶某提起行政诉讼诉请要求确认行政行为有效或者合法是否属于人民法院的受案范围；2. 如何从保障当事人权益的角度进行裁判方式的选择。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：根据现行的行政诉讼法及司法解释的规定，法院仅有权判决确认行政行为无效或违法，并无确认行政行为有效或合法的裁判方式。本案中，原告实质是请求法院裁判确认其毕业证书的有效性，根据行政诉讼法及司法解释的规定，该诉请事项并不属于行政诉讼审判权限范围之内，故原告的起诉不符合法定起诉条件。另，被告认可原告所持毕业证书系其依法依规为原告颁发，对该毕业证书的真实性、合法性予以确认，是故在该证书未被有权部门予以撤销的情况下，应推定其属合法有效，无须单独确认。裁定如下：

驳回原告起诉。

裁定后，双方当事人均未上诉，本裁定现已生效。

【法官后语】

毕业证书亦称“文凭”，是毕业生所取得的学历凭证，对于学生而言意义重大。近年来，关于颁发毕业证书引发的行政纠纷不断增多，由此衍生的行政诉讼不断增加，当事人的诉求也逐渐多样化。此类案件大多是要求确认不予颁发或者颁发毕业证书违法或者撤销。但是要求确认毕业证书合法有效确属少见，针对此种情形，法院需要对于案件受理范围、法院裁判方式等进行多重考量，审慎作出裁判。同时案件的解决也为类案争议的实质化解提供新的解决路径和处理方式。

一、诉请要求确认行政行为合法有效是否属于人民法院行政诉讼受案范围的问题

《中华人民共和国行政诉讼法》第四十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十九条规定了行政诉讼案件受案范围，如果认定被诉行政行为违法，可以诉请法院判决撤销或者确认行政行为违法。同时，行政行为具有公定力，是以国家权力为支撑的，代表的是一种合法推定力，即根据法律设立的国家机构，并通过法律授权国家机构以权力，国家行政机关（包含依法被授权组织）依照法律作出行政行为，被推定合法，在有权机关依法予以撤销、废止、变更之前，无论是行政行为的相对人还是国家机关等，都必须将其看作是合法、有效的行为加以尊重和服从，都不能以这样或者那样的借口否认该行政行为存在的效力。当事人针对已经作出的行政行为，在尚未有相应公权力机关确认该行为违法或者撤销的前提下，应当认定该行政行为合法有效，在此基础上，原告仅要求确认行政行为合法有效并不符合人民法院裁判方式要求，不应当认定属于人民法院受案范围。

二、结合现实情况，如何通过裁判方式的选择创新性达到实质化解当事人矛盾纠纷的目的

毕业证书的颁发行为对于当事人影响巨大长远，结合最高人民法院关于行政争议实质化解的要求精神，如果不能妥善处理此项纠纷势必会引发更大的矛

盾争议。但是当事人的诉讼请求并不符合人民法院的受案范围依照行政诉讼法及其司法解释的相关规定人民法院应当裁定驳回起诉，那么在此类裁判方式已经固定的情况下，如何结合现实情况创造性地对于当事人的争议问题进行回应最终达到帮助当事人解决纠纷的效果是人民法院审理行政案件应当予以思考的重点。在裁判方式的选择上也考验着裁判者的智慧与思考。通过在裁定书说理部分明确对于毕业证书的合法有效性予以认定，即通过司法方式对于案件争议点进行宣誓，既符合案件裁判方式的选择，也有利于当事人权利的救济与保障，对于实质性化解当事人矛盾纠纷意义重大。

本案中，饶某诉请要求人民法院确认某大学颁发的毕业证书合法有效，该诉讼请求明显不符合人民法院的裁判方式，应当驳回起诉，但是结合毕业证书对于饶某的个人及其家庭影响重大，法院虽未支持饶某的诉讼请求，但是结合行政行为的公定力原理，法院在裁定书当中宣布毕业证书的合法有效性，对于实质解决饶某的问题意义重大。

编写人：北京市朝阳区人民法院 胡宝娟 孙雯

未达成补偿协议即强拆，即便事后补偿 亦不能阻却拆除行为的违法性

—— 张某某、邱某某诉某开发区管委会确认推平树木行为违法案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省盐城市中级人民法院(2023)苏09行终498号行政判决书

2. 案由：确认推平树木行为违法纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):张某某、邱某某

被告(上诉人):某开发区管委会

【基本案情】

张某某、邱某某系夫妻关系。二人在某开发区某居委会拥有合法住宅，并承包4亩土地种植梨树。2021年3月，某开发区管委会对张某某所在的小组实施房屋协议搬迁项目，同时出台《补偿安置办法》，适用于某开发区辖区内房屋搬迁工作，并对房屋权属、性质和面积的认定、补偿方式、种类的确认进行规定。张某某、邱某某的房屋及土地被纳入征收范围。2021年4月21日，某开发区管委会与张某某、邱某某签订征收补偿协议，但协议内容不包括案涉种植梨树的承包地。某开发区管委会未与张某某、邱某某就梨树补偿达成合意，也未签订补偿协议，在未保障张某某、邱某某听证、复议、诉讼等救济权利的情况下，于2021年5月20日组织人员将张某某、邱某某的梨树强制推平。2022年7月11日，某开发区管委会向张某某汇款78530元，款项名称为“某地块树木补偿”。张某某、邱某某为维护其合法权益，诉至法院请求确认某开发区管委会推平树木的行为违法。

【案件焦点】

1.某开发区管委会作为本案被告主体是否适格；2.某开发区管委会推平树木的行为是否应当确认违法。

【法院裁判要旨】

江苏省射阳县人民法院经审理认为：

1.关于某开发区管委会主体是否适格。《中华人民共和国行政诉讼法》第二十六条第一款规定：“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。”本案中，从某开发区管委会出台房屋补偿安置办法、与村民签订房屋补偿协议、给付房屋树木补偿款以及张某某、邱

某某向其交付房屋拆除等行为中，可以推定某开发区管委会履行该区域搬迁 补偿安置职责。张某某、邱某某树木被推平无主体自认实施，树木推平在某 开发区管委会搬迁职责范围内，某开发区管委会未能明确并举证证明树木推 平实施主体，故应认定某开发区管委会实施了推平树木的行为，是本案适格 主体。

2.关于某开发区管委会推平树木的行为是否应当确认违法。《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条规定：“被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。”《中华人民共和国行 政诉讼法》第七十五条规定：“行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者 没有依据等重大且明显违法情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判 决确认无效。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解 释》第九十九条规定：“有下列情形之一的，属于行政诉讼法第七十五条规定 的‘重大且明显违法’：(一)行政行为实施主体不具有行政主体资格；(二)减 损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据；(三)行政行为的内容客 观上不可能实施；(四)其他重大且明显违法的情形。”一般情况下，行政机关 对其作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据 的规范性文件。某开发区管委会实施了推平树木行为，但在推平树木前并未与 张某某、邱某某达成树木补偿问题达成协议，且在审理中未能举证证明其推平 树木的合法依据，故其推平张某某、邱某某树木没有法律规范依据，存在重大 且明显违法情形。张某某、邱某某诉请确认该行为违法具有事实和法律依据，

应予以支持。

江苏省射阳县人民法院判决如下：

确认某开发区管委会推平张某某、邱某某树木的行为违法。

某开发区管委会不服一审判决，提出上诉。

江苏省盐城市中级人民法院经审理认为，同意一审法院裁判意见。

判决 如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

强拆案件是司法审查的难点。《中华人民共和国土地管理法》第二条第四款规定，国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。征收中，在不能达成补偿安置协议、未腾空交拆房屋、不符合申请司法强拆或申请未批准等情形下，行政机关往往会动用行政权强拆房屋，由此引起纠纷。《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款规定，行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。该项规定体现出更加侧重权利救济的主张诉讼性质，包含以下四个层面的内容：

第一，行政诉讼的原告主体资格。行政诉讼的原告主体资格指的是在行政诉讼中，公民、法人、或其他组织必须具备哪些条件才可以以自己的名义提起诉讼。一般来说，判断是否有原告主体资格通常从以下三个方面考虑：一是行政行为的作出是否与权利义务的增减得失有关；二是提起诉讼后能否得到实际的诉讼利益；三是诉讼完结后是否承担裁判确定的权利义务。简单而言，行政行为的相对人或利害关系人认为自己的合法权益受到行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯的均可以提起行政诉讼。

第二，涉及的法律关系。行政诉讼区别于民事诉讼和刑事诉讼，是通过对被诉行政行为合法性进行审查以解决行政争议的活动，其中进行审查的行政行为是具体行政行为。可以提起行政诉讼是因为行政机关和行政机关工作人员行使行政权力，同公民、法人或者其他组织发生法律关系而引起的行政争议，行政诉讼的目的是保障公民、法人或者其他组织的合法权益不受违法行政行为的侵害。不包括行政机关同公民、法人或者其他组织发生民事法律关系而引起的民事争议，以及因触犯刑法而遭受处罚的刑事诉讼。

第三，诉讼标的层面。行政诉讼不解决所有类型的行政争议，有的行政争议不属于行政诉讼的受案范围。《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条规定了属于行政诉讼的受案范围的十二种类型的行政案件。人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。合法性审查是行政诉讼的特有原则，行政行为

